

1500913-63.2022.8.26.0477
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/07/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUILHERME PONTES REIS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

Vistos.

Aceito a conclusão, ante o advento de férias pelo MM. Juiz titular da Vara.

GUILHERME PONTES REIS foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500913-63.2022.8.26.0477 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500913-63.2022.8.26.0477
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUILHERME PONTES REIS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

Vistos.

Aceito a conclusão, ante o advento de férias pelo MM. Juiz titular da Vara.

GUILHERME PONTES REIS foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque, no dia 09 de março de 2022, por volta das 14h40min, na Rua Silvia Dias, nº 549, bairro Antártica, nesta Comarca, em situação de calamidade pública de saúde causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19), guardava e trazia consigo drogas, para a entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de quantia em dinheiro.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 122/124), sendo recebida a denúncia (fls. 126).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 172).

Em alegações finais (fls. 176/180 e 184/194), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição por falta de provas e, em caso de condenação, o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade, bem como da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 08/09) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 117/119).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 172), confessou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, estava traficando drogas no local por conta de dívida com traficantes. Estava vendendo drogas pela primeira vez, estando no local desde o período da manhã.

O policial Amaury, em juízo (fls. 172), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em diligência com viatura descaracterizada quando visualizou o réu traficando drogas para usuários. Ele não percebeu a sua chegada, pois estava vendendo as drogas no momento da abordagem. Afoi encontrada sacola com drogas e quantia em dinheiro com o réu, que confessou a prática delitiva, aduzindo que estava traficando para quitar uma dívida. Os usuários de droga fugiram do local após abordarem o réu. O local onde ele traficava as drogas era cercado por muros, próximo a um condomínio. Por derradeiro, declarou que havia "olheiro" no local; porém, o réu não conseguiu ouvi-lo.

A policial Marília, em juízo (fls. 172), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão, quando visualizou o réu traficando drogas em condomínio. Havia fila de usuários no local e o réu foi abordado. Encontraram uma sacola de drogas com o acusado e este confessou a prática delitiva, alegando que estava traficando drogas para quitar uma dívida. Os usuários de drogas fugiram após a abordagem. Dentro do condomínio havia somente crianças brincando no parque, os outros indivíduos chegaram ao local após a abordagem do acusado.

A testemunha de defesa Diego, em juízo (fls. 172), relatou que o réu é seu funcionário, mas não visualizou o momento de sua abordagem. Ele trabalha em seu lava-rápido há seis meses. Não sabe se ele é usuário de drogas e não tem conhecimento de nada que pudesse desabonar a conduta do acusado.

Com efeito, a testemunha Diego nada acrescentou sobre a dinâmica dos fatos, não visualizando a abordagem do réu com a apreensão das drogas, não havendo elementos que desqualifiquem os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR GUILHERME PONTES REIS como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Na primeira fase, verifico que o réu é primário. Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade, deixo de aplica-las, nos termos da súmula 231 do STJ. Deixo de reconhecer a circunstância agravante decorrente do cometimento do delito em ocasião de calamidade pública, nos termos do art. 61, II, "j", do Código Penal, vez que não há elementos nos autos que indiquem que o réu se beneficiou da situação de pandemia para a prática do crime.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual, considerando a quantidade das drogas apreendidas (HC 178.964/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e multa de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

PENA DEFINITIVA: 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, no mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, e a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em plena via pública e em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais

(TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015;
TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014;
TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 47/51 e 169, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o réu recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e ao TRE comunicando a condenação.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da Lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA